Câu hỏi 4 **(1,5 điểm)**	Tập trung hỏi thêm để làm rõ mức độ đồng phạm hạn chế của Vinh: - Hỏi Vinh khi Bà Anh yêu cầu Vinh giúp mình dạy cho Thanh một bài học, thì Vinh hiểu "dạy bài học" ở đây là như thế nào - Hỏi Vinh mục đích khuyên Bà Anh nên bình tĩnh và không nên giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. - Hỏi Vinh mục đích của việc Vinh khuyên Vân để 2 thằng đàn ông tự giải quyết với nhau. - Hỏi Vinh về thái độ của Vinh khi đã không ngăn Bà Anh vào gặp Thanh và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.	 0,5 0,5 0,25 0,25

Đề số 2: Tư vấn thương mại

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

1. Ưu nhược điểm của từng phương án:

a) Mua tài sản là khách sạn: *(Cách chấm điểm: mỗi ý được 0,25đ nhưng tổng tối đa không quá 0,75 đ. Trường hợp thí sinh chỉ nêu được tinh thần của câu trả lời theo đáp án thì vẫn được tính điểm).*

* Ưu điểm:

- Giảm thiểu các rủi ro từ nghĩa vụ tiềm ẩn phát sinh trong quá khứ của công ty;
- Không phải tiếp quản lao động cũ nếu không muốn;
- Không phải tiếp tục thực hiện các cam kết, nghĩa vụ với bên thứ ba.

* Nhược điểm:

- Khó duy trì được các quan hệ với các đối tác của Công ty ABC đã được xây dựng đến thời điểm chuyển nhượng;
- Không duy trì được bộ máy nhân sự đã ổn định của Công ty ABC;
- Thương hiệu và nhãn hiệu của khách sạn thuộc sở hữu của Công ty ABC sẽ không được chuyển giao lại cho bên mua nếu công ty ABC không đồng ý;
- Chi phí thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản có thể cao hơn so với chuyển nhượng vốn.

b) Chuyển nhượng vốn: *(Cách chấm điểm: mỗi ý được 0,25đ nhưng tổng tối đa không quá 0,75 đ. Trường hợp thí sinh chỉ nêu được tinh thần của câu trả lời theo đáp án thì vẫn được tính điểm).*

* Ưu điểm:

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner